

1501769-26.2022.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RENAN DA SILVA SAMPAIO e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos.

JONATHAN FELIPE DOS SANTOS VIRGINIO e RENAN DA SILVA SAMPAIO foram denunciados como incurso no art. 33, "caput", da Lei ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba

2ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501769-26.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501769-26.2022.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RENAN DA SILVA SAMPAIO e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos.

JONATHAN FELIPE DOS SANTOS VIRGINIO e RENAN DA SILVA SAMPAIO foram denunciados como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº.11.343/06, porque, ao que consta, no dia 26

de julho de 2022, por volta das 17h13min, na Rua Airão, 110, Carapicuíba, dividindo os atos executórios e em concurso de agentes, armazenavam e guardavam, para entrega a consumo de terceiros, 1.248 porções de cocaína, 579 porções de crack e 400 porções de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida em 01 de agosto de 2022 (fls.113), sobrevindo citação pessoal (fls.158- Renan e fls.159 - Jonathan) e resposta escrita.

Durante a instrução criminal foram ouvidas testemunhas e os réus interrogados. Em debates, o Ministério Público pugnou pela condenação dos réus como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, sem aplicação do redutor e fixação de regime fechado. A Defesa requereu a absolvição por falta de prova e, subsidiariamente, a aplicação da pena mínima, regime aberto e conversão em pena restritiva de direitos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade delitiva está comprovada pelo laudo definitivo de fls. 151/153.

Igualmente a prova da autoria.

Jonathan confessou os fatos. Disse que estava com dificuldades financeiras e aceitou armazenar as drogas. Alegou que Renan somente foi local para lhe emprestar um carregador de celular. Renan, negou os fatos, apresentando mesmo relato de Jonathan.

A versão restou isolada.

Os policiais, em juízo, ratificaram suas declarações anteriores e disseram que Jonathan visualizou a viatura e saiu correndo, entrando em uma viela. Foram ao seu encalço e observaram que Jonathan entrou em uma casa, local em que já estava o corréu Renan, Franqueada a entrada, as drogas estavam visíveis. Jonathan admitiu que as drogas eram dele. Renan alegou que estava no local apenas para emprestar um carregador.

A doutrina e jurisprudência ensinam que o depoimento de policiais, guardas municipais - agentes de segurança pública - gozam da mesma valoração de qualquer outra testemunha, e assim, devem ser sopesados.

Estatui o artigo 42 da Lei de Tóxicos, 11.343/06, que, na classificação do delito, deverá o magistrado proceder à análise da quantidade e natureza da substância apreendida, do local e condições em que se desenvolveu a conduta e aos antecedentes do agente. No caso em apreço, foram apreendidos porções de "crack", cocaína e maconha acondicionadas de forma individualizada, o que é compatível com o tráfico de drogas.

Inferi-se, portanto, que a quantidade, variedade e a forma como estavam empacotadas as drogas, revelam que se destinava à mercancia ilícita, inclusive em relação a Renan, já que ele não apresentou nenhuma explicação plausível para estar dentro da residência, onde havia grande quantidade de drogas. Ademais, os entorpecentes eram visíveis e ele tinha a chave do imóvel, tanto que abriu a porta para entrada de Jonathan.

A procedência, portanto, é de rigor.

PASSO A DOSAR A PENA

Na primeira fase: atento às diretrizes do artigo 59 do Código Penal e analisando o art.42 da Lei nº.11.343/2006, há circunstâncias judiciais desfavoráveis. O crack é uma das drogas mais viciantes e de alto poder destruidor para a saúde física e psíquica de seus usuários. Além disto, a quantidade de drogas apreendidas (mais 2200 porções) é digna de nota e bastante gravosa, pois atinge inúmeros usuários, demonstrando alta potencialidade lesiva. Há de se ponderar, ainda, que se tratava de casa com fim específico de armazenamento de drogas. demonstrando grau de refinamento delitivo. Assim, fixo a pena base acima do mínimo legal, para os acusados, em 07 (sete) anos de reclusão, e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase:

i) Renan: presente a atenuante da menoridade relativa (18 anos), razão pela qual, atenuo a pena fixando-a em 6 (seis) anos e 600 (seiscentos) dias-multa;

ii) Jonathan: presente a agravante da reincidência (fls.76 (processo nº. 0002953-33.2017.8.26.0521, roubo simples, trânsito em julgado 24/03/2017) e da confissão,

que devem ser compensadas, mantendo-se, portanto, em 07 (sete) anos de reclusão, e 700 (setecentos) dias-multa.

Na terceira fase: incabível o redutor para ambos os acusados.

É certo que a expressiva quantidade de drogas apreendidas, total de 2.227 porções (1248 porções de cocaína, 400 porções de maconha, 579 porções de crack), é circunstância objetiva que afasta o redutor.

Em situação análoga, o E. Tribunal de Justiça decidiu que não há como ser aplicado o redutor, "já que isso importaria a imposição de pena absolutamente desproporcional à gravidade do delito" (TJSP; Apelação 0000754-41.2017.8.26.0617; Relator (a): Márcio Eid Sammarco; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São José dos Campos - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 26/07/2018; Data de Registro: 31/07/2018).

Ademais, vale destacar que a benesse tem natureza excepcional e não pode ser regra geral. Como já se decidiu "Os requisitos legais, restritivos e cumulativos, da benesse não são a "quantidade ou a qualidade" das drogas (circunstâncias que devem ser consideradas somente na fase da fixação das penas-base vide art. 42 da Lei 11.343/06), mas sim a avaliação, com base nas provas, se o acusado é "primário", "de bons antecedentes", "não integre organização criminosa" e "não está envolvido com atividades criminosas" (Neste sentido: Relator(a): Gilberto Ferreira da Cruz; Comarca: São Bernardo do Campo; Órgão julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 07/11/2016).

O réu Jonathan é reincidente e Renan ostenta antecedente infracional, o que demonstra habitualidade e ausência dos requisitos de bons antecedentes exigido pela lei. Neste sentido: "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO. ATOS INFRACIONAIS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. CONFIGURAÇÃO. AGRAVO PROVIDO. 1. A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, com o consequente reconhecimento do tráfico privilegiado, exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa. 2. Os atos infracionais também podem ser considerados como elementos de convicção de que o agente se dedica à prática delituosa e, portanto, podem ser utilizados para justificar o afastamento do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 3. Agravo regimental provido (STJ, AgRG no REsp 1873094/DF, AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 020/0105623-6, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 5a. Turma, j.20/10/2020. Ausentes outras causas modificadoras, torno a definitiva acima fixada.

Fixo para os réus, o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, bem como por ser o único compatível com o crime de tráfico de drogas de tais proporções, delito este responsável pelo recrudescimento da violência e da intranquilidade social posto que responsável indiretamente pela prática de inúmeros outros delitos patrimoniais perpetrados por usuários que não possuem dinheiro para sustentar o vício, além da já conhecida desagregação da instituição familiar.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar os RÉUS:

A) JONATHAN FELIPE DOS SANTOS VIRGINIO, filho de Rose Carneiro Dos Santos e Willian Dos Santos Virginio, RG nº. 37.947.212, como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº.11.343/06, à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 700 dias-multa, em seu valor mínimo unitário.

B) RENAN DA SILVA SAMPAIO, filho de Maria Aparecida Da Silva Sampaio e José Ademilson Sampaio, RG nº. 67563596 - SP, como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº.11.343/06, à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado e 600 (seiscentos) dias-multa, em seu valor mínimo unitário.

Os réus serão mantidos na prisão em virtude de terem permanecido presos durante toda a instrução criminal, ficando vedado o apelo em liberdade.

Deixo de aplicar a regra contida na Lei nº 12.736, de 30 de novembro de 2012, que deu novas regras ao instituto da detração penal, por ausência do lapso temporal, bem como por ser a mesma, em meu entender, inconstitucional, em razão da violação do princípio da individualização da pena, do princípio do juiz natural e do princípio da isonomia.

Decreto o perdimento do valor e do veículo apreendido em favor da União.

Expeça-se guia de recolhimento.

Publicada em audiência, saem as partes intimadas.

P.I.C

Carapicuíba, 20 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA